

1500341-49.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... apreensão de anotações atinentes ao tráfico ilícito.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pela confissão do acusado, quer pelas demais provas coligidas, dúvida não há de que Denivaldo realmente tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes variados para fins de tráfico e por isso deve ser responsabilizado pelos fatos que lhe foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500341-49.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-49.2021.8.26.0540 - Controle 148/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2033700/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 16060627 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

18/21/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 18/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2033700

- DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

DENIVALDO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

DENIVALDO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 4 de fevereiro de 2021, por volta das 16h, na rua dos Ciprestes, n.º 1.509, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consistentes em 442 porções de cocaína, 260 porções de maconha, 44 porções de skunk, 441 porções de crack, 10 porções de haxixe, 5 comprimidos de Ecstasy e 4 frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 141), o réu foi citado por edital (fls. 147/148) e o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 157/158).

Determinado o prosseguimento do feito (fls. 207/208), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 234) e apresentou resposta à acusação (fls. 237). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 239), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 223), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em debates, requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, ao passo que o réu, via defensora, por meio de memoriais, formulou pedidos quanto à dosimetria da pena (fls. 255/257).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/7), o boletim de ocorrência (fls. 8/10), o auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), o laudo de constatação (fls. 17/21), os exames químico-toxicológicos (fls. 102/107 e 122/125), os laudos periciais (fls. 108/113 e 114/121) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em cocaína, maconha, skunk, crack, haxixe, ecstasy e lança-perfume destinadas ao comércio ilícito.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente e deve ser atribuída ao acusado.

Durante a fase inquisitória, notadamente quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o acusado confessou a prática dos fatos, esclarecendo que enfrentava dificuldade financeira e aceitou guardar a droga em sua residência para posterior entrega a terceiros.

A confissão do réu é séria e está em consonância com o conjunto probatório.

Nota-se que o policial civil Gustavo de La Nuez Trivelin relatou que, por ocasião dos fatos, após denúncia anônima, se dirigiram ao local e se depararam com o réu. Disse que tiveram a entrada na residência franqueada e que naquele local se depararam com anotações atinentes ao tráfico e com uma mochila contendo as drogas apreendidas, em quantidades significativas, prontas para comercialização.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do policial Benno Kern Júnior, o qual informou que realmente se dirigiram até a residência do réu, após denúncia anônima, e lá encontraram as drogas apreendidas, dentro de uma mochila escondida atrás do sofá, bem como anotações relativas ao tráfico de drogas.

Como se vê, os depoimentos dos policiais civis dão conforto à confissão do réu, na medida em que revelam que, de fato, houve apreensão das drogas mencionadas na denúncia em poder do acusado, no interior da residência em que ele morava. Demonstram, ainda, que, além das drogas, houve apreensão de anotações atinentes ao tráfico ilícito.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pela confissão do acusado, quer pelas demais provas coligidas, dúvida não há de que Denivaldo realmente tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes variados para fins de tráfico e por isso deve ser responsabilizado pelos fatos que lhe foram atribuídos na denúncia.

Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, mais é desnecessário para a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, pese a confissão do réu, mantenho a pena anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la nesta oportunidade aquém do mínimo, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase, diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de um sexto, mínimo previsto em lei, para fixar definitivamente ao réu a pena de quatro anos e dois meses de reclusão e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa.

A diminuição da pena no patamar de um sexto se justifica em razão da quantidade significativa e da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu e pelo fato da extrema gravidade do crime perpetrado, tráfico de drogas, que exige rígido combate por parte do Poder Judiciário.

Não bastasse isso, redução em patamar maior implicaria na impunidade do crime perpetrado pelo acusado, o qual vitima grande número de indivíduos que vivem em sociedade, o que não pode ser admitido.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, apesar da maior gravidade do crime perpetrado, demonstrada pela considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, circunstância que, no entender deste magistrado, desafiava o regime fechado, por força do determinado no HC nº 596.603, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena corporal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, já que as circunstâncias que os fatos se deram, tráfico com significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, dão conta de que tal benesse não se mostra socialmente recomendável. Além disso, a pena fixada ultrapassa o limite de quatro anos previsto em lei.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu DENIVALDO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de quatro anos e dois meses de reclusão e a pagar quatrocentos e dezesseis dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

O sentenciado, quer em razão da gravidade do crime praticado, quer por estar respondendo ao processo custodiado, se insatisfeito com esta decisão, para garantia da ordem pública, dela não poderá recorrer em liberdade, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA